



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 489.827 - PB (2002/0154027-0)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : BANCO ITAÚ S/A
ADVOGADO : JOSIAS GOMES DO SANTOS NETO E OUTROS
RECORRIDO : EDUARDO DA SILVA MEDEIROS E OUTRO
ADVOGADO : THELIO FARIAS E OUTROS

VOTO-PREVALECENTE

O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO FILHO: - BANCO ITAÚ S/A interpôs agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de execução proposta por EDUARDO DA SILVA MEDEIROS e outro, determinou o levantamento da quantia depositada judicialmente, independentemente de caução idônea. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba não conheceu do recurso, tendo em vista que o instrumento de mandato outorgado ao subscritor do agravo trata de substabelecimento de instrumento procuratório que ressalta expressamente vedação a substabelecer, além de restringir os poderes aos autos de ação diversa.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso especial, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, apontando vulneração aos artigos 38 e 525, I, do Código de Processo Civil, e 5.º, § 2.º, da Lei n.º 8.906/94, além de divergência jurisprudencial.

Alega que a procuração juntada aos autos era “*válida, uma vez que foi outorgada ao procurador para se manifestar na Medida Cautelar Incidental (...) e conseqüentemente, nos embargos à execução opostos pelos recorridos contra execução movida pelo recorrente, não havendo necessidade de juntar outra procuração*”.

Sustenta que o referido instrumento de mandato habilita o advogado a praticar todos os atos do processo. Assim, outorgada procuração nos autos de cautelar



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

incidental e sobrevivendo a execução da sentença proferida na cautelar, encontra-se o advogado plenamente habilitado a praticar atos nos embargos à execução e todos os demais atos do processo, nos termos do artigo 38 do Código de Processo Civil, bem como do § 2.º do artigo 5.º da Lei n.º 8.906/94, não havendo necessidade de juntar novo instrumento de mandato a cada incidente.

Lembra que o poder de substabelecer é conferido pela cláusula “*ad judicia*” e que constou expressamente da procuração, que apenas excluiu o direito de substabelecer os poderes especiais expressamente enumerados.

Cita precedentes jurisprudenciais no sentido de que “*a procuração com poderes 'ad judicia', embora mencione que eles são concedidos para determinada ação, habilita o Advogado a praticar todos os atos de outra ação, salvo os excetuados no artigo 38 do Código de Processo Civil*” e “*a lei não exige para o substabelecimento autorização expressa do mandante inserida no instrumento do mandato*”.

Contra-arrazado (fls. 534 a 549), o recurso foi admitido por decisão do presidente do egrégio tribunal *a quo* (fl. 557).

A Ministra Nancy Andrighi afirmou que, nos termos da jurisprudência dominante desta Corte, a vedação ao substabelecimento não torna nula a procuração substabelecida, apenas ensejando a responsabilidade pessoal do substabelecido pelos atos praticados pelo substabelecido. Entendeu, entretanto, que a procuração firmada com a cláusula “*ad judicia*” em que há restrição de poderes para a propositura de ação específica, mesmo a cautelar, não autoriza o advogado a promover, em nome da parte, ações diversas daquela que consta do mandato. Assim, negou a existência de violação à lei e não conheceu do recurso especial fulcrado na alínea “a”, negando provimento ao recurso especial fundado no dissídio.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Em dúvida quanto ao acerto das conclusões, pedi vista dos autos para melhor exame.

Como bem ressaltou a ilustre relatora, dois foram os fundamentos em virtude dos quais o tribunal de origem não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, objetos de exame no presente recurso especial:

I – a impossibilidade de se utilizar, no processo em análise (execução), procuração outorgada para outra ação (cautelar); e

II – a existência de expressa restrição aos poderes para substabelecer na procuração juntada aos autos, tornando nulo o mandato judicial.

No que diz respeito ao substabelecimento, bem notou a ilustre colega a existência de jurisprudência dominante neste colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a vedação ao substabelecimento não torna nula a procuração substabelecida.

Com efeito, ressalta Caio Mário da Silva Pereira (Instituições de Direito Civil. Volume III. 10.^a ed., Rio de Janeiro, Forense, 1997, p. 268) que, no mandato judicial, “*a **faculdade de substabelecer**, bem como a responsabilidade do mandatário, são as mencionadas para o mandato em geral, acrescentando-se que o substabelecimento se realiza **com** ou **sem** reserva*” – grifos no original. Acompanhado da absoluta maioria dos doutrinadores pátrios, dentre os quais pode-se citar Carvalho Santos, Orlando Gomes, Washington de Barros Monteiro e Sílvio Rodrigues, o ilustre civilista leciona que, mesmo em se tratando de contrato *intuito personae*, em todos os casos é lícito ao mandatário convocar auxiliares para a realização de atos determinados, ou mesmo se fazer substituir por outrem, transferindo a um terceiro as obrigações a seu cargo. No caso de o instrumento conter expressa cláusula proibitiva, a consequência da infração contratual não é a nulidade do substabelecimento, mas a responsabilização do substabelecete até mesmo pelo caso fortuito, a não ser que prove que o dano teria sobrevindo mesmo que não tivesse havido o



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

substabelecimento (*op. cit.*, fl. 258).

Nesse sentido, também o entendimento da Quarta Turma desta egrégia Corte, no julgamento do Recurso Especial n.º 242.895/PR (Rel. Min. Barros Monteiro – j. 06.06.00 – DJ 21.08.00, p. 00145 – RSTJ 146/364 – RT 784/210), cujo acórdão encontra-se assim ementado:

“ *MANDATO. SUBSTABELECIMENTO. PROIBIÇÃO. EFEITOS.*

A vedação para substabelecer não invalida o substabelecimento feito, mas apenas acarreta a responsabilidade pessoal do substabelecete pelos atos praticados pelo substabelecido. Art. 1.300 e § 1.º do Código Civil.

Recurso especial conhecido e provido.”

Ainda que assim não fosse, nulo não seria o instrumento de mandato, pois, ao contrário do afirmado pelo tribunal de origem, a procuração outorgada ao advogado substabelecete não continha cláusula proibitiva do substabelecimento dos poderes da cláusula “*ad judícia*”. Ao contrário, consta da referida procuração (fl. 22), *verbis*:

“ *PODERES:*

Para representar o Outorgante em processos perante juízos ou Tribunais, com os poderes da cláusula 'ad judícia', e perante repartições públicas, (...) e praticar, enfim, os demais atos inerentes ao desempenho do mandato, inclusive substabelecer.”

O que se encontra expressamente vedado é o substabelecimento **dos poderes especiais**, taxativamente discriminados, conforme se confere na continuação da descrição dos poderes outorgados:

“Poderá, também, mas sem direito a substabelecer, qualquer um dos Outorgados do GRUPO I: 1) receber citação inicial, intimação ou notificação; 2) constituir mandatários para



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

prestar depoimento pessoal em processos de qualquer natureza, com poderes para declarar ou ratificar, confessar, transigir, requerer a instauração de inquérito policial, bem como ratificar pedido dessa natureza; 3) revogar este mandato, em relação aos demais, inclusive substabelecidos ou, ainda, revogar mandatos conferidos nos termos desta procuração, exigindo, dos mandatários ou substabelecidos, prestação de contas.”

De outra parte, o mandato judicial não foi reconhecido pelo tribunal de origem, ao entendimento, também, de que o substabelecimento restringia os poderes aos autos da Cautelar Incidental n.º 001.1998.003.567-3, que sequer eram aqueles de onde saiu o despacho agravado (Embargos à Execução – Processo 001.2001.0111506).

Neste ponto, peço vênia à brilhante relatora, para dela respeitosamente dissentar. Sua excelência entende que a procuração firmada com a cláusula “*ad judicia*”, em que há poderes para a propositura de ação específica, não autoriza o advogado a promover a defesa da parte em ações diversas daquela constante do instrumento de mandato.

Com efeito, doutrina e jurisprudência ainda guardam algumas divergências concernentes à amplitude dos poderes conferidos pela procuração com a cláusula “*ad judicia*”. Todavia, já decidiu este Tribunal que, mesmo havendo poderes especiais para atuar apenas em determinada causa, a existência de *procuração ad judicia*, por si só, autoriza o outorgado a estar em juízo em ações diversas (RESP 110.289/MA – Quarta Turma – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira – j. 26.02.97 – DJ 24.03.97, p. 09031). E mesmo aqueles que entendem limitados os poderes à ação objetivada pelo outorgante, como o professor Inácio de Carvalho Neto (*Os Limites da Cláusula Ad Judicia na Procuração*, in *Cadernos do Ministério Público do Paraná*. Vol. 3. N. 1. Fevereiro 2000.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Curitiba, p.p. 14 e 15), ressaltam que tais limites não se aplicam às ações interligadas ao objeto da ação contratada (*op. cit.*, p. 15), podendo o mandato judicial ser “*especial para certo e determinado ato, mencionado no instrumento, valendo somente para ele e para os que lhe sejam conexos*” (Caio Mário da Silva Pereira. Instituições de Direito Civil. Volume III. 10.^a ed., Rio de Janeiro, Forense, 1997, p. 267).

Nesse sentido, acórdão da Segunda Turma desta egrégia Corte, assim ementado, no que interessa:

*“II - A procuração com a cláusula **ad judicia** confere ao advogado os poderes para praticar os mais diversos atos processuais, exceto os listados na parte final do art. 38 do CPC. Na verdade, a procuração com poderes gerais outorgada para determinada ação pode ser utilizada para a apresentação de incidentes processuais, bem como para a propositura de outras ações interligadas à ação originária, como, por exemplo, ação rescisória, ação cautelar, dentre outras. Havendo no instrumento do mandato a cláusula **ad judicia**, torna-se desnecessária a outorga de nova procuração. Precedente do Pleno do STF: AR n. 1.037/SP.”* – grifou-se –

Assim, entendo que, no caso concreto, em que o substabelecimento de procuração juntado previa atuação nos autos de cautelar incidental aos embargos à execução, buscando suspender a execução da sentença e impedir o levantamento da importância penhorada (fls. 30 a 51), ou seja, com objetivo semelhante ao do agravo de instrumento que não foi conhecido pelo defeito formal, e que pretendia a devolução da referida quantia, supostamente levantada sem as cautelas legais (fls. 03 a 16), é inegável a inter-relação entre as ações, não havendo falar em ação diversa, para a qual seriam necessários poderes específicos, ou outra procuração.

Feitas essas considerações, pedindo vênias à brilhante relatora, **dou provimento** ao recurso especial, para determinar que seja julgado o agravo de instrumento, uma vez afastado o defeito formal em virtude do qual não fora conhecido.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

É o voto.

Ministro CASTRO FILHO